P U T U S A N

Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kamaruddin Alias Batak**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /3 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, AT.Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H. Astri Chania, SH, M.H, Indri Kamalia Ramadhan, SH, Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan Kel. Titi Rante Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan tertanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDIN Alias BATAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual atau membeli narkotika Golongan I sebagaimana disebut dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa KAMARUDIN Alias BATAK selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan pada tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang amarnya memohon menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Ia, terdakwa KAMARUDIN Alias BATAK, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana disebut dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, terdakwa ditangkap oleh saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dimana penangkapan tedakwa berawal dari informasi yang diterima saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan terkait peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kota Medan selanjutnya saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakulan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di Jalan Bom Lama, saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan langsung menuju rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu kemudian saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong yang disimpan di bawah kasur yang terletak di ruang tamu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) yang disimpan di bawah bantal selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) yang merupakan seorang bandar sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan pembayaran terhadapa Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual terdakwa dan terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per gram dan hasil keuntungan menjual narkotika jenis sabu tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 019/POL-10009/2024 tanggal 13 Januari 2024 atas nama KAMARUDDIN Alias BATAK yang ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku yang menimbang dengan diketahui Mala Kartika, SE., selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih=5,03 (lima koma nol tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 279/ NNF/ 2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,03 (lima koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik KAMARUDDIN Alias BATAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia, terdakwa KAMARUDIN Alias BATAK, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dimana penangkapan tedakwa berawal dari informasi yang diterima saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan terkait peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kota Medan selanjutnya saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakulan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di Jalan Bom Lama, saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan langsung menuju rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu kemudian saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong yang disimpan di bawah kasur yang terletak di ruang tamu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah bantal selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 019/POL-10009/2024 tanggal 13 Januari 2024 atas nama KAMARUDDIN Alias BATAK yang ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku yang menimbang dengan diketahui Mala Kartika, SE., selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih=5,03 (lima koma nol tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 279/ NNF/ 2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,03 (lima koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik KAMARUDDIN Alias BATAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOHAN ANDRY LUBIS,, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan telah menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi yang diterima saksi, saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan terkait peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kota Medan selanjutnya saksi, saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke Jalan Bom Lama;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sesampainya di Jalan Bom Lama, saksi, saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan langsung menuju rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu kemudian saksi, saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan menangkap terdakwa;
- Bahwa pasa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong yang disimpan di bawah kasur yang terletak di ruang tamu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah bantal dan setelah ditimbang 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih=5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Edo Prayuda dengan cara dibeli sebanyak 5 (lima) gram yang akan dibayar ketika shabu telah terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu sedang sendirian dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TEGUH TRI SETIAWAN, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan telah menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi yang diterima saksi, saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan terkait peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kota Medan selanjutnya saksi, saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke Jalan Bom Lama;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sesampainya di Jalan Bom Lama, saksi, saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan langsung menuju rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu kemudian saksi, saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong yang disimpan di bawah kasur yang terletak di ruang tamu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah bantal dan setelah ditimbang 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih=5,03 (lima koma nol tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Edo Prayuda dengan cara dibeli sebanyak 5 (lima) gram yang akan dibayar ketika shabu telah terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu sedang sendirian dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kamaruddin Alias Batak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong yang disimpan di bawah kasur yang terletak di ruang tamu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah bantal;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) yang merupakan seorang bandar sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 19.30 Wib, Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa rencananya 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan pembayaran terhadapa Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 019/POL-10009/2024 tanggal 13 Januari 2024 atas nama KAMARUDDIN Alias BATAK yang ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku yang menimbang dengan diketahui Mala Kartika, SE., selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 2 (dua) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih=5,03 (lima koma nol tiga) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 279/ NNF/ 2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,03 (lima koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik KAMARUDDIN Alias BATAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong yang disimpan di bawah kasur yang terletak di ruang tamu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah bantal;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) yang merupakan seorang bandar sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan pembayaran terhadapa Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan Andry Lubis dan saksi Teguh Tri Setiawan, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang bukti shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Edo Prayuda dengan cara dibeli sebanyak 5 (lima) gram yang akan dibayar ketika shabu telah terjual, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : KAMARUDDIN ALIAS BATAK dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Mengandung, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian untuk setiap orang dinyatakan telah terpenuhi dan menyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, terdakwa ditangkap oleh saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dimana penangkapan tedakwa berawal dari informasi yang diterima saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan terkait peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan Labuhan Kota Medan;

Menimbang, bahwa para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakulan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di Jalan Bom Lama, saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan langsung menuju rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu kemudian saksi Aipda Robertman L. Gaol, saksi Aipda Johan Andry Lubis, saksi Bripka Kenan Sitorus, saksi Brigadir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Andika Putra dan saksi Briptu Teguh Tri Setiawan menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong yang disimpan di bawah kasur yang terletak di ruang tamu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah bantal selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) yang merupakan seorang bandar sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dan pembayaran terhadapa Sdr. EDO PRAYUDA (belum ditangkap) akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual terdakwa dan terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per gram dan hasil keuntungan menjual narkotika jenis sabu tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 019/POL-10009/2024 tanggal 13 Januari 2024 atas nama KAMARUDDIN Alias BATAK yang ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku yang menimbang dengan diketahui Mala Kartika, SE., selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut yaitu : 2 (dua) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih=5,03 (lima koma nol tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 279/ NNF/ 2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Farm., Apt., selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5,03 (lima koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik KAMARUDDIN Alias BATAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perederan gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan kesehatan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaruddin Alias Batak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kamaruddin Alias Batak** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Franciskawati Nainggolan, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Nazir, S.H., M.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)